

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת רם ברק

פ/25/4729

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – היעדרות בשל טיפול במי שנפצע בעת שירותו הצבאי, שירותו בכוחות הביטחון או בפגיעת איבה), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 1ב1 1. בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 1ב יבוא :

"היעדרות בשל 1ב1. (א) עובד שהוא הורה של מי שנפצע בעת שירותו טיפול במי שנפצע הצבאי או בעת שירותו בכוחות הביטחון או בעת שירותו הצבאי, בפגיעת איבה ועבד שנה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד, לצורך טיפול בילדו, שמחייב היעדרות כאמור ובלבד שילדו מאושפז או שעל פי חוות דעת רפואית הוא זקוק להשגחה צמודה בביתו.

(ב) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1.

(ג) בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן ; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 134.

באותו יום אילולא נעדר.

(ד) על אף האמור בסעיף 2(א)(1) ו-2(2) לחוק דמי מחלה, עובד שהוא הורה כאמור בסעיף קטן (א) זכאי לתשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון, ובכלל זה מחלקו, שבו נעדר לפי הוראות סעיף קטן (א).

(ה) לעניין חוק זה –

”כוחות הביטחון” – משטרת ישראל, שירות

בתי הסוהר ושירותי הביטחון
כהגדרתם בסעיף 63א לחוק שירות
מדינה (גמלאות) [נוסח משולב],
התש”ל–1970²;

פגיעת איבה – כמשמעותה בחוק התגמולים
לנפגעי פעולות איבה, התש”ל–
1970³.”

תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

”(6) דרכי הוכחת אישפוז של מי שנפצע בעת שירותו הצבאי או בעת שירותו בכוחות הביטחון או בפגיעת איבה או הוראות לעניין חוות דעת רפואית לפיה מי שנפצע כאמור זקוק להשגחה צמודה בביתו.”

ד ב ר י ה ס ב ר

מלחמת חרבות ברזל גבתה מחיר כבד מנשוא ממדינת ישראל. מתקפת הפתע של ארגון הטרור חמאס על ישראל בחג שמחת תורה הפכה ליום הקטלני ביותר ליהודים מאז השואה. למספר הבלתי נתפס של האנשים אשר קיפחו את חייהם, נוספו מעל 81,041 פצועים, מתוכם 7,209 פצועי צה”ל חדשים שנקלטו באגף השיקום במשרד הביטחון (נכון ליום הזיכרון התשפ”ד), המצטרפים ל-62 אלף נכי צה”ל הקיימים. בכירים באגף השיקום במשרד הביטחון מעריכים כי עד סוף שנת 2024, המספר יעלה לכ-20 אלף פצועים חדשים. מעבר לכך, ישנם למעלה מ-250 חיילים המאושפזים בבתי החולים השונים. הפציעות נרחבות ומשנות חיים והפצועים זקוקים לשיקום ארוך כדי להסתגל לשגרת חייהם החדשה.

² ס”ח התש”ל, עמ’ 65.
³ ס”ח התש”ל, עמ’ 126.

בקרב הפצועים ישנם צעירים רבים, ביניהם חיילים בסדיר, צעירים שיצאו לחוגג וצעירים שנפצעו בביתם. חלקם נמצאים עדיין בשנות העשרה לחייהם וסמוכים על שולחן הוריהם. ההורים הם המטפלים העיקריים בפצועים אלה ונדרש מהם לטפל באופן צמוד בילדיהם בתהליך האינטנסיבי והמייגע לקראת ההסתגלות הנדרשת לחייהם החדשים. הטיפול כאמור גורם לכך שההורים נעדרים באופן חריג ממקום עבודתם. לפיכך, מוצע שעובד שהוא הורה של מי שנפצע בעת שירותו הצבאי, בעת שירותו בכוחות הביטחון או בפגיעת איבה, יהיה זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו, לצורך טיפול בילדו, ובלבד שילדו מאושפז או שעל פי חוות דעת רפואית הוא זקוק להשגחה צמודה בביתו. עוד מוצע לקבוע כי עובד יהיה זכאי להביא בחשבון גם חלקי ימים שבהם נעדר כאמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בתמוז התשפ"ד (15.07.2024)